

24.4.12

פרוטוקול החלטות ועדת המשנה הנקודתית מיום 26.3.12
החלטה לתכנית: נת/ 50 / 553 – הופצה בתאריך 17.7.12.
החלטה לתכנית על/ 43 / 525 – הופצה בתאריך 2.7.12.

נוכחים:

חברי הועדה:

אדר' דניאלה פוסק – מתכנתת המחוז ויו"ר הועדה בסעיפים 1-5, 10.
גב' שפרה פרנקל – מ"מ מתכנן המחוז, מ"מ יו"ר הועדה בסעיפים 6-9, 11-20, מרכזת הוועדה.

גב' רימה גנזל – מ"מ נציגת שר הבריאות.
אדר' בני חיים – מ"מ נציג משהב"ש. (נכח בסעיפים 1-15).
מר תומר דודזון – מ"מ נציג ממ"י. (נכח בסעיפים 1-10, 17-20).
מר אוריאל בוסו – נציג הרשויות המקומיות. (נכח בסעיפים 5-10).
ד"ר ענת בר-כהן – מ"מ נציגת המשרד להגנת הסביבה. (נכחה בסעיף 6).

גב' רונית חג'ג' – מזכירת הועדה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

1. אישור פרוטוקול החלטות מישיבת הוועדה שהתקיימה ב- 12.3.12 –
הפרוטוקול לא הובא לאישור.

2. הר/ 485 /49-

רקע:

מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד מאזור פיתוח למגורים א' ותוספת זכויות בניה בגוש מס' 6445 ח' 116, בשכונת רמת הדר בהוד השרון.
על השטח נשוא תכנית זו, חלות תכנית R6 ותכנית מופקדת הר/ 160.
שטח התכנית הינו כ- 1.1 דונם. על החלקה בנויות 2 יחידות דיור בהיקף בניה של 263 מ"ר שטח עיקרי ובנוסף שטחי שרות.
במסגרת התכנית מבקשים להוסיף 28.4 מ"ר שטח עיקרי במגרש הצפון מזרחי של התכנית.
עוד יצוין כי בעבר אושרו תוספות של זכויות בניה באזור זה באמצעות שימוש בהליך ע"פ ס' 97א' לחוק התנה"ב.
הוועדה המקומית לתו"ב הוד השרון, דנה בתכנית ביום 25.5.11 והחליטה להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדתה.

עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את עיקרי התכנית בפני הוועדה.

מתכנן התכנית הסביר לוועדה כי בשטח קיימת פרגולה בהיתר, אשר בעלי הנכס מעוניינים להוסיף את היקף שטחה כחלק מהבית. לפיכך מבקשים תוספת זכויות בניה.

נציגת הוועדה המקומית הסבירה כי תכנית הר/160 מופקדת משנת 1982, והכוונה היא שתכנית המתאר החדשה תחליף אותה. התכנית לא מתבטלת מכיוון שהוועדה המקומית קיבלה יעוץ משפטי על פיו מכיוון שלאורך השנים ניתנו היתרי בניה על פיה עדיף לא לבטלה.
עוד נמסר כי בשטח לא קיימות עבירות בניה.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דבר נציגי יזם התכנית והוועדה המקומית לתו"ב הוד השרון, **מחליטה להפקיד את התכנית** בתנאי תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

3. הר/600/17/א/35-

רקע:

מטרת התכנית הינה, תוספת 2 יח"ד בנוסף ל-2 יח"ד המאושרות, ותוספת זכויות בניה של כ-626 מ"ר שטח עיקרי ל-1074 מ"ר שטח עיקרי מאושר במגרש הנמצא ברח' המעגל מס' 2 בשכונת גיל עמל בהוד השרון.
כמו כן מבקשת התכנית לאשר הקטנת קווי בנין צידי ואחורי ולקבוע זכות מעבר ליחידות הנמצאות בחלק האחורי של החלקה.
על פי הדוח שהומצא על ידי יחידת הפיקוח של הוועדה המקומית מיום 7.11.11 נמצאו בתכנית חריגות בניה בהיקף ניכר.
הוועדה המקומית דנה בתכנית ביום 17.6.10 והחליטה להמליץ בפני הוועדה המחוזית להפקידה.
התכנית תואמת למדניות הוועדה המקומית הנהוגה בגיל עמל פרט לנושא זכות המעבר.

עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הסבירה לוועדה את עיקרי התכנית העומדת בפני הוועדה.

מתכננת התכנית הסבירה לוועדה כי החלקה מחולקת בפועל לשניים. בחלקה קיימים 3 מבנים כאשר מבנה אחד בנוי ללא היתר. כיום מבקשים להוסיף עוד שתי יחידות דיור למגרש. להכשיר את יחידת הדיור הקיימת ולהוסיף עוד יחידת דיור אחת, כך שבכל מחצית חלקה יהיו שתי יחידות דיור.

לגבי הגדר המסומנת להריסה מחוץ לקו הכחול של החלקה הוסבר כי בעבר גודר השטח על ידי פולש אך חלק מהגדר הוסרה וכי אין קשר בין הגדר הנדונה לבין בעלי התכנית. עוד הוסבר כי בקרבת המגרש קיים בית עלמין. נציגת הוועדה המקומית נשאלה לגבי קרבת בינוי לבית העלמין, והסבירה כי מדובר בבית עלמין מוסלמי שאינו פעיל והינו מיועד לשימור על פי תכנית המתאר המתגבשת.

החלטה:

הוועדה לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה מקומית לתו"ב הוד השרון, **מחליטה להפקיד את התכנית** בתנאים הבאים:

1. להוראות התכנית יתווסף סעיף הקובע כי תנאי להיתר בנייה הינו הריסה בפועל של כל הבנוי מעבר לקווי הבניין (מסומן להריסה) ואישור הפיקוח המקומי על ההריסה בפועל.
2. קו הבניין הצידי יעמוד על 4 מ' לכל האורך ורק עבור המבנים הדרומיים יותר קו בנין ברוחב של 3 מ', וזאת לצורך זכות המעבר.
3. לעניין בנייה בקרבה לבית עלמין – בהתאם לדברי מ"מ נציגת שר הבריאות בוועדה, התכנית החלה אפשרה בנייה. מכיוון שמדובר בבית עלמין סגור ולא פעיל ניתן לבנות בשטח.
4. בהוראות התכנית יובהר כי השטחים העיקריים המוצעים בתכנית כוללים את מלוא זכויות הבניה המותרות כולל עליית הגג, ולא תותר תוספת זכויות מכוח תכנית כוללת (לדוגמא - הר/1002 וכד'). תוספת זכויות כאמור תיחשב סטייה ניכרת מהוראות התכנית.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

5. בהוראות התוכנית יפורטו זכויות הבנייה במ"ר, הכל בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (חישובי שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, הן מעל מפלס הכניסה לבניין והן מתחתיה, לאישור לשכת התכנון.
שטחי בנייה במרתף יהיו שטחים עיקריים, שטחי המרפסות יצוינו בנפרד.
הוועדה מסכימה לאפשר גמישות לבעל קרקע לעניין מיקום שטחי השרות במגרש, בין אם יחליט למקמם מעל מפלס הכניסה הקובעת לבניין ובין אם יחליט למקמם מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין, או לחלק את השטח בין שניהם, כל זאת בתנאי שתיכתב הוראה כאמור בהוראות התכנית.
בטבלת זכויות הבנייה יש לפרט כמה מ"ר מוקצה לכל שטח שרות בנפרד.
השטחים שיחושבו כשטחי שרות יהיו: עד 10 מ"ר למחסן, 35 מ"ר לשני מקומות חנייה, ממ"ד או מקלט בהתאם לתקנות הג"א.
6. התכנית מציעה תוספת זכויות בניה למבנה קיים. ככל שהמבנה הקיים נבנה שלא בהתאם לת"י 413, יש לשלב בהוראות התכנית הוראה כי מתן היתר בניה יותנה בחיזוק המבנה כולו ביחס עם התוספת, בפני רעידות אדמה, על פי דרישות ת"י 413.
7. תנאי למתן תוקף לתכנית הינו, קבלת חו"ד מהנדס, כי התכנית והבניה הקיימת (בהתאם לתוספת המבוקשת) תואמים לתקנות התכנון והבניה לרבות לכל נושאי בטיחות, חוזק מבנים וכל הנדרש לנושא חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה.
8. תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.
- הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

4. כס' / 1 / 25 / א' / 3-

התכנית ירדה מסדר היום באישור הממונה על המחוז.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
שיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

5. כס' / 1 / 25 / מט-

רקע:

מטרת התכנית הינה, שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשייה לשטח למסחר ותעסוקה, תוספת של 6,400 מ"ר שטחים עיקריים, קביעת גובה מבנה ל- 7 קומות מעל קומת מסחר, קביעת קווי בניין וקביעת תכנית. שטח התכנית נמצא בגוש 7614 ח' 33 ברח' הסדנה בכפר סבא.

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 35 - שטח בתכנית נמצא בשטח לשימור משאבי מים.
בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 34 / ב / 4 - שטח התכנית נמצא באזור רגיש להחדרת נגר עילי ובאזור רגישות א'.
בהתאם לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ/ 3 / 21 - שטח התכנית נמצא באזור תעשייה מלאכה ותעסוקה.

עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את עיקרי התכנית בפני הוועדה.
מתכנן התכנית הסביר לוועדה כי מדובר במגרש הסמוך לרח' ויצמן, רח' הסדנה, כביש 55, וגם רחוב התע"ש באזור התעשייה של כפר סבא. כרגע קיימים במתחם 3 מבנים. הבקשה היא, להרוס סככה ולבנות במקומה. ההיתר שהוצא כרגע הוא על קומת מסחר ושתי קומות משרדים.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב כפר סבא, **מחליטה להפקיד את התכנית** בתנאים הבאים:

1. מאחר ושטח התכנית נמצא בשטח לשימור משאבי מים לפי תמ"א/ 35 יש להטמיע בהוראות התכנית הוראות לעניין בנייה משמרת מים.
2. אישור מנהל רשות המים בהתאם להוראות בהתאם לתמ"א/ 34 / ב / 4. עדכון סעיף 6.7 בהתאם לאישור מנהל רשות המים.
3. יש להגדיל את קווי הבניין: 5 מ' לפחות לחזית ו- 4 מ' לפחות לצדדים.
4. יוגש בה"ת נקודתית לאישור יועצת התחבורה של הוועדה המחוזית. הבה"ת יערך בהתאם להנחיות יועצת התחבורה של הוועדה המחוזית בשיתוף משרד התחבורה.
5. טבלת מאזן החניה שבנספח התנועה לא תואמת את המופיע בהוראות התכנית. יש לעדכן את נספח התנועה והחנייה בהתאם לתקן שייתן מענה לשטחי המסחר בנפרד מהמשרדים לאישור לשכת התכנון.
6. להוראות התכנית יתווסף סעיף הקובע כי מערכות ביוב יתוכננו בהתאם לדרישות מחמירות של רדיוס מגן ג' של בארות מי שתייה. בשלב היתרי בנייה יש לקבל חו"ד של לשכת הבריאות נפת פ"ת.
7. קבלת חו"ד סביבתית של היחידה הסביבתית של כ"ס.
8. להוראות התכנית יתווסף סעיף הדורש תכנון מערכת ביוב בהתאם לדרישות מחמירות של רדיוס מגן ג' של בארות מי שתייה. בשלב היתר בנייה, קבלת חו"ד לשכת הבריאות נפת פ"ת, בנושא מס' בריאות.
9. לאור הפניות החוזרות בתכניות נקודתיות לשימושים באזור התעשייה קוראת הוועדה לוועדה המקומית להכין תכנון כולל לאזור התעשייה לרבות בחינה תחבורתית מקיפה לאזור התעשייה.
10. תיקונים טכניים בהנחיית לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התו"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

6. הצ / 10 / 1 / 34 -

רקע:

מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד ממרכז אזרחי ושצ"פ למגורים משולבים עם מסחר ושצ"פ. קביעת 44 יחידות דיור (22 יח"ד מעל לכל מבנה מסחרי), קביעת חנייה תת קרקעית ביעוד מגורים ומסחר ובשצ"פ, קביעת זכויות והוראות בניה, ברח' דרך לב השרון בצורן.
בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 35 - שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב ובשטח לשימור משאבי מים.
בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 34 / ב/ 4 - שטח התכנית נמצא באזור רגישות א'.
בהתאם לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ/ 3 / 21 - שטח התכנית נמצא באזור פיתוח עירוני.
התכנית הוגשה לדיון בפני הוועדה המחוזית ע"פ תיקון 43 לחוק התוה"ב.
כמו כן, הוועדה רואה לנכון לציין כי שטח התכנית נמצא בתחום רדיוס מגן ג' של קידוח מי שתייה המחייב תכנון מערכות ביוב לפי הנחיות מחמירות של משרד הבריאות ואישור משרד הבריאות לנפח ביוב.

עיקרי הדיון:

בשטח קיים מרכז מסחרי בן שתי קומות, יזמי התכנית מבקשים להוסיף מעל הקומה המסחרית מגורים כך שגובה המבנה יהיה בגובה המבנים הקיימים בצדה השני של הכיכר.
בשטח קיימים שימושים מסחריים, מרפאות, קופ"ח, סופר פארם וכד'.
יזמי התכנית הסבירו כי מתכנן התכנית הנוכחית הודיע להם כי הוא לא מייצג את התכנון הנוכחי.
מתכנן התכנית הודיע לוועדה כי הוא לא מייצג את התכנון בתכנית.
לגבי החנייה, הסבירו בעלי הקרקע כי ביכולתם לחפור מרתף לחנייה בתחום המגרש, ולספק את מלוא החנייה למגורים בתחום המגרש הן למגורים והן למסחר, תוך הפרדה בתחום המגרש.
לגבי שטח השצ"פ הכלול בתכנית, הסבירו כי הוא שייך לרשות המקומית.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב שרונים, **מחליטה לדחות את התכנית.**
התכנית מציגה פתרון חנייה אשר בחלקו הגדול מתבסס על שצ"פ מחוץ לגבולות המגרש.
הוועדה סבורה שלא ניתן לאשר תכנית ללא מתן מענה לחנייה בהתאם לתקן, תוך הפרדה בין חנייה למסחר וחנייה למגורים בתחום המגרש בלבד.
השצ"פ, אשר בבעלות הרשות המקומית, צריך לשמש כשטח ציבורי פתוח לטובת כלל תושבי הרשות.

7. – הצ / 4 / 1 / 356-

רקע:

מטרת התכנית הינה, חלוקת השטח ל- 6 מגרשים, הגדלת מספר יחידות דיור מ- 2 ל- 6 והגדלת זכויות בניה ברח' חנקין בקדימה.

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 35- שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב ובשטח לשימור משאבי מים.

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 34 / ב/ 4- שטח התכנית נמצא באזור רגישות א'.

בהתאם לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ/ 3 / 21- שטח התכנית נמצא באזור פיתוח עירוני.

היישוב קדימה צורן מוגדר בתמ"א/ 35 כישוב מיוחד גדול (עד 20,000 נפש). צפי האוכלוסייה בישוב עומד כיום על מעל ל- 20,000 נפש ועל כן צפיפות הבניה הנדרשת לישוב בהתאם לתמ"א הינה מינימום 7 יח"ד לדונם נטו.

השטח חולק ל- 6 מגרשים ומבוקשים בו 6 יח"ד.
הצפיפות המוצעת בתכנית הינה 2 יח"ד לדונם נטו.

התכנית הוגשה לדיון בפני הוועדה המחוזית, בהתאם לתיקון מס' 43 לחוק התוה"ב.

הוועדה המקומית דנה בתכנית ודחתה אותה בנימוק כי באזור זה נדרשת תפיסה תכנונית כוללת.

ביום ה- 26.7.10 נדונה התכנית בפני ועדה זו אשר החליטה לשוב ולדון לאחר הגשת קומפילציה של מצב קיים ומצב תכנוני ברח' חנקין וקבלת חו"ד מתכנני תכנית המתאר של היישוב.

ביום ה- 5.12.11 התקבלו בוועדה המחוזית מסמכים המראים **חלופות** של תכנית המתאר הכוללת של הישוב קדימה-צורן, הנמצאת בהכנה.

עיקרי הדיון:

מתכנן התכנית הסביר לוועדה כי לרח' חנקין חזית "מופשרת" למגורים. כמו כן, הסביר כי על המגרש קיימות כיום שתי יחידות דיור, בהתאם לתכנית מאושרת. יזמי התכנית מבקשים לחלק את המגרש ל-6 מגרשים ולהגדיל את מספר יחידות הדיור משתיים ל-6 יחידות דיור. עוד הסביר כי רח' חנקין בנוי ברובו ולכן תוספת זכויות בנייה ויחידות דיור לא תשנה את אופי הרחוב ולא מחייבת תכנון כולל. כמו כן ציין, כי על פי הסכם בין בעלי הקרקע לרשות המקומית, הפרשות לצרכי ציבור יהיו בהמשך החלקה החקלאית, אשר תיכלל בתכנון עתידי. מהנדסת הוועדה המקומית לתו"ב שרונים הסבירה כי הסרוב לתכנית הינו משלוש סיבות: 1. אין ראייה מיתחמית.

2. אין רקע תכנוני לרחוב.

3. אין הפרשות לצרכי ציבור.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

החלטה:

הוועדה לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב שרונים, **מחליטה לדחות את התכנית.**

הוועדה סבורה כי תכנון כמוצע, אשר מעלה את צפיפות הבנייה ביישוב יש לבחון בראייה כוללת תוך בחינת קיבולת שטחי הציבור, תשתיות פתרוניות תנועה וכו'.

בימים אלו מקודמת תכנית מתאר כוללת לקדימה-צורן, תכנית כוללת כאמור תבחן את כל הסוגיות התכנוניות הנדרשות ליישוב כולל את סוגיית צפיפות הבנייה, ולפיכך, הועדה לא רואה מקום לאישור תכנית נקודתית.

8. הצ / 4 / 1 / 369-

רקע:

מטרת התכנית הינה, החלפת שטחים בין מגרש בייעוד תעשייה למגרש ביעוד שב"צ באזור התעשייה המערבי של קדימה הנמצא ממזרח לכביש מספר 4.

במהותה של התכנית מדובר בשינוי יעוד קרקע של מגרש מבנייני ציבור לתעשייה וההפך.

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א / 35 - שטח התכנית נמצא בשטח לשימור משאבי מים ובאזור בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה.

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א / 34 / ב / 4 - שטח התכנית נמצא באזור רגישות א'.

בהתאם לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ / 3 / 21 - שטח התכנית נמצא ביעוד לנופש מטרופוליני בגבול המערבי של אזור למלאכה ותעשייה.

התכנית הופקדה כתכנית בסמכות הוועדה המקומית לתו"ב שרונים.

התכנית נקבעה כתכנית הטעונה "אישור שר הפנים" בהתאם לס' 109 (א) לחוק התוה"ב. נמצא כי התכנית אומנם נקבעה כתכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, אולם בפועל מדובר בשינוי יעוד קרקע ולא בהחלפת שטחים על ידי איחוד וחלוקה. שינוי יעוד קרקע אינו בסמכות הוועדה המקומית לפי סעיף 62 א' לחוק התוה"ב.

ביום 11.12.13 התקבלה פניית ראש המועצה המקומית קדימה-צורן בבקשה לאמץ את הליכי הפקדתה של התכנית שבנדון.

עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את עיקרי התכנית בפני הוועדה.

מהנדס המועצה המקומית קדימה-צורן הסביר לוועדה כי הרעיון שעמד בשינוי המבוקש הוא לאפשר בעתיד דרך גישה לאזור הצפוני אשר ניתן לתכנן בו תעשייה. לדבריו, השטח שניתן לתכנן בו תעשייה אינו גדול, לכן לדעתו יש חשיבות לספק גישה בהמשכה של דרך קיימת פנימית בתוך אזור התעשייה הקיים ולא דרך כביש קיים אחר. לכן ביקשו לערוך חילופי מגרשים בין המגרש הנדון והמגרש הציבורי על מנת שלא תחסם בעתיד האפשרות לשנות יעוד קרקע לדרך. אם בעל המגרש ביעוד תעשייה יבנה בתחומו, תחסם האפשרות העתידית ליצור דרך גישה לאזור הצפוני אותו מיעדים לתכנון לתעשייה ע"פ התמ"מ.

לעניין גריעת מגרש ציבורי, דבר היוצר מגרש ציבורי נחות תכנונית, השיב כי השטחים למבני ציבור גדולים ולא נדרשים, לכן לא רואה בעיה תכנונית עם גריעת המגרש הציבורי והעברתו למיקום בנפרד ממגרשי השב"צ המאושרים.

החלטה:

הוועדה לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי מהנדס המועצה המקומית קדימה - צורן **מחליטה לדחות את התכנית.**

התכנית משנה ייעודו של מגרש לבנייני ציבור ליעוד תעשייה וההפך. אומנם השטח המוקצה לכל יעוד קרקע אינו משתנה אך התכנית גורמת לכך שממגרש השב"צ רחב ההיקף המאושר נגרעת חלקה בהיקף של 1,140 מ"ר ונוצר מגרש ציבורי נפרד.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

גריעה זו הינה נחותה מבחינה תכנונית מכיוון שהתכנון יוצר מגרעת בשטח השב"צ לטובת יעוד תעשייה ומקטין את שטח וצורת המגרש הציבורי המאושר ואילו יעוד השב"צ החדש המתקבל משינוי יעוד מגרש מתעשייה לשב"צ הינו מגרש קטן יחסית ומאבד את היתרון התכנוני שהיה לו טרם השינוי.

הוועדה אינה רואה לנכון לפגוע בשטח ציבורי גדול ורחב היקף על ידי גריעת חלק ממנו לטובת מגרש ביעוד תעשייה וליצור מגרש קטן ונפרד ביעוד שב"צ במקומו.

עוד יצוין כי גם אם סברה אחרת, מבדיקת לשכת התכנון, עולה שהשטח הנדון נמצא כיום בתחום יעוד לנופש מטרופוליני ע"פ תמ"מ/21/3 ולפיכך יעוד הקרקע צפונית לשטח תכנית זו אינו ביעוד תעשייה. בחינת כוונות הרשות להרחבתו צפונה תוכל להיעשות בתכנית כוללת לאזור הנופש המטרופוליני בה יבחן גם נושא הנגישות. לא למותר לציין כי לא ניתן לאשר גם שינוי בתכנית זו לתעשייה, כל עוד לא תוכן תכנית כוללת ליעוד הנופש המטרופוליני, כאמור בתמ"מ/21/3, שכן תחום התכנית נמצא ביעוד לנופש מטרופוליני ע"פ התמ"מ.

התמ"מ לא פגעה בתכניות שאושרו טרם אישורה, אך שינוי כפוף ליעוד הקבוע בתמ"מ.

הערה: נציג משרד השיכון מסתייג מההחלטה. לדעתו קיים היגיון בבקשת הוועדה המקומית, אשר רוצה לפתוח את הכביש הפנימי לאזור התעשייה הקים ואשר עומד לשמש כגישה לפיתוח אזור התעשייה הצפוני על פי הכתוב בתמ"מ.

9. נת / 553 / 50-**רקע:**

מטרת התכנית הינה, אישור בדיעבד לבנייה קיימת על ידי תוספת שטחים עיקריים מ- 1605 מ"ר ל- 2768 מ"ר, תוספת יח"ד מ-13 ל-30 וקביעת קווי בניין, בבית משותף ברח' וייצמן מס' 94, בנתניה.

בהתאם להוראות תכנית המתאר הארצית, תמ"א/35 – שטח התכנית נמצא במרקם עירוני ובשטח לשימור משאבי מים.

בהתאם להוראות תכנית המתאר הארצית, תמ"א/34 / ב/4 – שטח התכנית נמצא באזור רגישות א'.

תכנית המתאר החלה על השטח מאפשרת בניית 13 יח"ד. בבניין נבנו בפועל 30 יח"ד (24 יח"ד בהיתר) כאשר כולן רשומות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). הצפיפות המוצעת בתכנית הינה, 30 יח"ד לדונם נטו.

מס' מקומות חניה המוצע בנספח התנועה והחנייה שצורף למסמכי התכנית עבור 30 יחידות הדיור הינו 24 מקומות חנייה כאשר מבחינה תכנונית 6 מקומות חנייה אינם ישימים מבחינה תפעולית.

התכנית נדונה בפני ועדה זו בתאריך ה-10/10/11 מתכנן התכנית הסביר לוועדה כי היתר הבניה הוצא בשנת 74 וכלל שש קומות, לא כתוב בהיתר כמה יחידות דיור. קבלן הבניין בנה קומה נוספת ללא היתר ובה יש 5 יחידות דיור. סה"כ קיימות בבניין 30 יחידות דיור. מבדיקת התיקים נמצא שהוגש כתב אישום כנגד החברה שבנתה את המבנה והוטל עליה כנס כספי. כל יחידות הדיור (30 במספר) נרשמו בטאבו מרגע מכירתן..

לדבריו היה ניתן בהיתר לבנות 25 יח"ד והקבלן בנה 30 יח"ד. גודל יחידות הדיור נע בין 20 מ"ר ל- 50 מ"ר.

עוד הסביר כי בהיתר מצוינים 24 מקומות חנייה.

להערת היו"ר כי 6 מקומות חניה לא ניתנים למימוש, השיב כי אכן הם לא ניתנים למימוש, אך הסביר כי בפועל קיימים 26 מקומות חנייה מתפקדים.

מתכנן התכנית הציג לחלק מחברי הוועדה תמונות מהשטח וכן הציג לוועדה **תשריט חנייה חדש** אשר עודכן על ידו ומציג 30 מקומות חנייה שניתן ליצור בתוך המגרש.

לדברי יו"ר הוועדה לעניין העובדה שאין במגרש שטח לגינון ולשאלה לעניין גודלן של חלק ממקומות החנייה שאינם ניתנים למימוש, השיב כי תקן חניה בזמנו היה 2.50 ליד קיר או עמוד, ו-2.30 חניה ללא עמודים, ומדובר ביחידות דיור קיימות.

לשאלת יו"ר הוועדה מדוע הגיש את התכנית רק עם הצעה ל- 24 מקומות חנייה כאשר לדעתו ניתן להכניס למגרש יותר השיב כי הגיש לפי דרישת העירייה.

נציגת הוועדה המקומית לתו"ב נתניה הסבירה כי ההיתר ניתן בשנות השבעים.

ניתנו שני היתרים. הראשון ניתן ל-20 יחידות דיור, והשני ניתן לעוד 4 יחידות דיור. החניות שמסומנות בתכנית כפי שהוגשה לוועדה הן תואמות את ההיתר שניתן בזמנו.

לצעה, לא יודעת להסביר איך נוצרו העובדות ומה היה בזמנו. בדקה עם ותיקים בעירייה ואף אחד לא יודע לתת הסברים. הדירות נרשמו בטאבו בלי הערות אזהרה. בהתאם לכתוב בתיקי ההיתר, הקבלן קיבל בזמנו צו הריסה. קיימת תכתובות של תביעה וכתבי אישום. לא יודעים להסביר איך למרות צו הריסה הדירות נרשמו בטאבו.

כיום, הוגשה תביעה כנגד העירייה. אחת הדיירות בבניין הייתה זקוקה למשכנתא ואז גילו שבעצם הדירה לא קיימת בהיתר. כמו כן הסבירה כי כיום בנק לא נותן משכנתא אם אין היתר.

היועצת המשפטית של הוועדה המקומית הגיע עם התובעת לפשרה, בין היתר שהוועדה המקומית תגיש תכנית להכשרת העברות.

להערת יו"ר הוועדה כי אדם הרוכש דירה ודאי רכש אותה בעזרת עו"ד, **השיב עו"ד רסקין בא כח הגב' שירי סבג, שההליכים המשפטיים שנקטו על ידה גרמו להליך התכנוני העומד בפני הוועדה**, כי אין לו צל צילו של ספק שאם היו צריכים לאשר כיום את מה שנבנה לא היו מאשרים. אך מדובר על בניין שעומד על תילו כ- 40 שנה והדירות בבניין נמכרו כמה וכמה פעמים ובנייתו למרות העברות לא מנעה את רישומו בלשכת רישום המקרקעין.

כמו כן, הסביר שאנשים קנו את הדירות במיטב כספם ופנו הלאה. עורכי הדין פנו לטאבו, בדקו את נסח הטאבו ראו שאין שום פגם בזכות ולא בדקו בתיק הבנייה האם יש היתר אם לאו. הוא ציין כי הלקוחה שלו קנתה את הדירה ממי שקנה את הדירה מהקבלן.

להערת היו"ר לפיה עדין זה לא פוטר את העו"ד לבדוק את מצב הנכס **השיב** כי לכן לטעמו, עורך הדין שייצג בעבר את מרשתו נושא באחריות לכך שלא בדק את הנכס. אם הוא היה בודק ודאי לא היו כאן היום.

לשאלת היו"ר מה קורה לגבי הדיירים האחרים בבניין שדירתם לא חוקית? **השיב**, כי כל הקומה הנוספת שנבנתה ללא היתר לא תעלם אלא תישאר במקומה. הוא ער לכך שהחוק מאפשר לבצע הריסה, ולא קיימת התיישנות על הריסה, אך כולם לדעתו יודעים שזה לא יקרה. לדבריו, הסיבה שהבנקים בודקים אם הכל חוקי היא כי תיאורטית אפשר להרוס גם מה שנבנה בלי היתר גם לפני ארבעים שנה.

לכן לדעתו, התהליך שהעירייה נקטה בניסיון לגשר ולהקטין את הנזקים של כל המעורבים בעוול הזה, הוא הליך נכון. המהלך הנדון נועד לצמצם נזקים.

עוד הסביר כי הוא ער למדיניות הכללית הציבורית של הועדות בכלל ושל הוועדה הזו בפרט, לעניין הטיפול בעבריינות בנייה אך, פונה לוועדה בבקשה להתייחס לעניין לא ברמת המאקרו אלא ברמת המיקרו.

לשאלת היו"ר מדוע לאחר שהוא בעצמו אמר, שאם הייתה התכנית מגיעה לוועדה כיום הוא בטוח שלא היו מאשרים אותה, עדין סבור שהוועדה צריכה לאשרה. **השיב** כי אמר את הדברים ביושר וסבור שאם התכנית לא תגיע לפתחי הוועדה במילא לא ישתנה דבר. הכל יישאר על כנו, אך בבנין יגורו אנשים שהדירות הן כל רכושם והם לא יוכלו למכור אותן, לדבריו הדיירים לא חטאו בכלום. מבקש מהוועדה שתראה את הפן הסוציאלי, מכיוון שלאנשים אין סעד בשום מקום אחר. לדבריו, אם הוועדה לא תאשר את התכנית, כל רכושם של 5 משפחות ירד לטמיון.

נציגת הוועדה המקומית לתו"ב נתניה הוסיפה כי לא ניתן להסתכל על הבניין הנדון כבנין רגיל. מבחינת ההיבט הפלילי, התביעה מוצתה בשנות השבעים, כנגד הקבלן הוגש כתב אישום. אמנם לא יודעת לומר מה היה ומדוע, אך הדיירים שגרים בדירות לא אשמים. המקום פועל ולכולם יש מקומות חנייה. קיים נספח שיהיה חלק מהתכנית והוא מציג 30 מקומות חנייה.

עו"ד רסקין בא כח הגב' שירי סבג הסביר כי בזמנו לא היה צו הריסה, אלא הסתפקו בקנס, 2,000 לירות. כתב האישום הוגש בשנת 1975.

נציגת הוועדה המקומית לתו"ב נתניה הוסיפה כי הנושא הסתיים רק בעניין כספי, והכל נרשם בטאבו. מבחינת מקומות חנייה הכל הסתדר וניתן לפתור את הבעיה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

בדיון הפנימי היועצת המשפטית של הוועדה המחוזית הסבירה לוועדה את המצב המשפטי והפנתה לפס"ד של בית המשפט העליון בעניין "איגנר" העוסק בשאלה של הכשרת עברות בנייה ושיקולת השיקול של עבריינות בנייה במסגרת דיון בתכנית. כמו כן, הפנתה לפס"ד של בית המשפט העליון בעניין החלטת הוועדה המחוזית בירושלים שם נדחתה תכנית על בסיס עבריינות בנייה הגם שהייתה ראוייה מבחינה תכנונית. חברי הוועדה סברו כי אכן, לא היו מאשרים כיום את התכנית על פי הנתונים שהוצגו, אך בדעת רוב וכנגד עמדת יו"ר הוועדה סברו כי יש להפקיד את התכנית על מנת לפתור את מצוקת הדיירים.

לאחר הדיון התברר ללשכת התכנון כי תשריט החנייה החדש שהוצג בפני הוועדה הציג מצג שגוי המתבסס על שטח ציבורי פתוח הנמצא מחוץ ל"קו הכחול" של התכנית ולא התבסס על שטחו של המגרש למגורים כפי שהוצג לוועדה. הכניסה שהוצעה לחנייה המוצעת היא בתחום שצ"פ ולא בתחום המגרש עליו בנוי המבנה, כמו כן רוחבה הינו קטן מהתקנים הנהוגים ככניסה לחנייה. לפיכך החליטה לשכת התכנון להחזיר את התכנית לדיון נוסף על מנת להסביר לחברי הוועדה כי המידע אשר עמד בפניהם לעניין מקומות החנייה בתחום המגרש הינו שגוי.

טרם הדיון הפנימי התקבל בלשכת התכנון מכתב מאת ב"כ הוועדה המקומית לתו"ב נתניה בו היא מסבירה את הנסיבות התכנוניות וההיסטוריות של השטח הנדון ומבקשת להסדיר את הנושא.

עיקרי הדיון הנוכחי:

בפני הוועדה הוצגה התכנית ונספחי החנייה השונים. כמו כן הוקרא הרקע לתכנית ולהחזרתה לדיון והוקרא מכתבה של היועמ"ש של עיריית נתניה בו נכתב בין היתר:

" מהמידע שנמסר לי, בדיון להפקדת התכנית התעוררה בעיה עם החניות מאחר והן לא עומדות בתקנים הנהוגים כיום. יצוין כי מאז הקמת הבניין חלק מהרכבים חונים על השצ"פ הצמוד לחלקה, שאמור היה לשמש שטח שיקשור בין שד' ויצמן לרח' בארי. הלכה למעשה, בשל הפרשי המפלסים בין שני הרחובות האמורים, השצ"פ מעולם לא שימש כמעבר ודיירי המבנים השתמשו בו לצורך חנייה "

" על מנת להסדיר את המצב הקיים מציעים להוסיף בהוראות התכנית לאפשר זיקת הנאה לחניה לרכב על השצ"פ, וע"י כך לפתור את בעיית החניה. "

" הח"מ מודעת להנחיות היועץ המשפטי לעניין בנייה בדיעבד, אך נראה כי בנסיבות העניין, שהבנייה נעשתה באמצע שנות השבעים, שהחברה שבנתה את המבנה אינה קיימת, ולמעשה הדירות קיימות ו"מתפקדות" בפועל כל כך הרבה שנים, נראה כי הסדרת העניין באופן חוקי באמצעות תכנית בניין עיר, והוצאת היתרים כדן רק משרתת את האינטרס הציבורי "

היועמ"ש לוועדה הסבירה לוועדה את ההלכות המשפטיות הקיימות כיום, לעניין הכשרת עברות בנייה.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית, שמעה בישיבתה הקודמת את נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב נתניה והוקרא בפניה מכתבה של בא כח עיריית נתניה שהתקבל לאחר הדיון, **מחליטה לדחות את התכנית.**

מדובר בתכנית המבקשת לאשר בדיעבד תוספת של 6 יח"ד למבנה שנבנה באמצע שנות ה-70 ובו 30 יחידות דיור בצפיפות של 30 יח"ד לדונם נטו. מס' מקומות החנייה האפקטיביים בתנאים של לפני 40 שנה המוצעים בתכנית הינו 18 מקומות חנייה, ללא שטח ראוי לגינון, ניקוז וחלחול מי נגר עילי.

יזמי התכנית הסבירו לוועדה את הרקע שעומד מאחורי הבקשה. לדבריהם, יודעים שכיום התכנית לא הייתה מתאשרת כפי שהוגשה, אך לדעתם הבניין יישאר עומד על כנו ולא ייהרס. לכן על מנת לפתור את בעיית הדיירים הגרים ביחידות דיור לא חוקיות ולמזער את נזיקיהם, ביקשו מהוועדה לאשר את התכנית.

הוועדה בדעת רוב וכנגד עמדת יו"ר הוועדה סברה בתחילה כי יש להפקיד את התכנית על מנת לפתור את מצוקת הדיירים.

לאחר החלטה זו (ועוד בטרם פורסמה) הסתבר ללשכת התכנון כי הכניסה המוצעת למקומות החנייה בתחום המגרש הינה דרך רצועת שטח ציבורי פתוח שרוחבה 4 מ' ולא בתחום מגרש המבנה עצמו, בניגוד למה שהוצג ע"י יזמי התכנית בעת הדיון בפומבי.

לפיכך ולנוכח העובדה שבפני הוועדה לא עמדו העובדות לאשורן, סברה לשכת התכנון שיש לשוב ולדון בתכנית בהסתמך על מידע עדכני של המצב התכנוני בשטח.

משהוצג בפני הוועדה המידע העדכני והוקרא בפניה מכתבה של ב"כ הוועדה המקומית לתו"ב נתניה **סבורה הוועדה כי יש לדחות את התכנית.**

נספח החניה הראשון שצורף לתכנית מציג 24 מקומות חנייה אשר חלקן מוצעות במידות שאינן מקובלות כיום ואשר 6 מתוכם אינן ישימות כלל.

הפיתרון שהוצע בנספח החנייה השני שהוצג בעת הדיון, מושתת על גישה לחנייה דרך שצ"פ שרוחבו (4 מ') המתווסף לרוחב השטח הנשאר פנוי בתחום המגרש (משתנה 1.4 - 1.6 מ') מציג רוחב גישה ותמרון משתנה בין 5.4 מ' בחלקו הצר ל- 5.6 מ' בחלקו הרחב ואינו מאפשר רוחב תמרון ככניסה לחניה ע"פ הנחיות התכנון המקובלות כיום והעומדות על רוחב של 6.2 מ'.

במקרה הנוכחי לא ניתן ליצור פתרון חנייה סביר ל- 30 יחידות המגורים הקיימות בפועל בתחום המגרש ואפילו לא ל- 24 יחידות הדיור המאושרות ע"פ היתר הבנייה. דהיינו אין פתרון חנייה בתכנית המוצעת.

ההצעה להשתמש בשצ"פ הצמוד כדרך כניסה לחנייה, תמנע משטח השצ"פ להוות תחליף תכנוני לפתרון חלחול מי נגר עילי בתוך המגרש (פתרון אשר אינו קיים באופן ראוי בתחום המגרש בתכנית המוצעת), תפגע ביכולת תפקודו כשצ"פ ו/או כשביל להולכי רגל ו"תנכס" שטח ציבורי זה, הלכה למעשה, לטובת המגורים לצורך הכשרת עבריינות הבנייה.

הוועדה רואה בחומרה את הסתרת צרוף השצ"פ הצמוד למגרש כחלק מהפתרון לבעיות החנייה במגרש, פתרון אשר נמצא מחוץ ל"קו הכחול" של התכנית ועל גבי שטח ציבורי אשר, כשמו כן הוא, מיועד לציבור ומיועד להיות שטח ירוק. יזמי התכנית אינם "בעלי עניין בקרקע" בתחום השצ"פ ע"פ חוק התו"ב ואינם רשאים להגיש תכנית הכוללת את שטחו. עוד סבורה הוועדה כי אם הוועדה

המקומית חפצה להצטרף כיום התכנית וסבורה שהשצ"פ הינו מיותר (עניין שהוועדה המחוזית לא השתכנעה בו) עליה ליזום תכנית אשר תבחן את שינוי ייעודו לכל אורכו ולא רק בתחום המגרש הנדון. במסגרת זו הייתה הוועדה המחוזית נדרשת גם לשאלה האם הקרקע הופקעה ולצורך לקיים הליך לפי סעיף 195 לחוק התנו"ב ולפי סעיף 188 לפקודת העיריות.

ב"כ העירייה ציינה כי "הלכה למעשה, בשל הפרשי המפלסים בין שני הרחובות האמורים, השצ"פ מעולם לא שימש כמעבר ודיירי המבנים השתמשו בו לצורך חנייה" הוועדה סבורה כי הפרשי גובה בין מפלסים עדין יכולים לאפשר מעבר מגוון להולכי רגל ועובדת השימוש בפועל לחנייה ללא אכיפה כנדרש הינה בבחינת הוספת "חטא על פשע".

כל אלה מצטרפים לכך שמההיבט התכנוני לא הייתה מאשרת תכנית בנתונים התכנוניים שהתבקשו בתכנית זו. המבנה עומד בצידו הדרומי בקו בנין 1.2 מ' לשצ"פ, צפיפות הבנייה המתקבלת הינה חורגת מכפל הצפיפות שנקבעה לעיר נתניה בתמ"א/35, אין שטח ראוי לגינון ולחלחול מי נגר עילי. הוועדה היתה נכונה בשלב הראשון להסכים להפקדת התכנית חרף הנתונים המפורטים בפסקה זו, הגם שמדובר בתכנון לא ראוי, אך כל האמור לעיל היטה את הכף לדחיית התכנית.

לעניין עבריינות הבנייה – לוועדה הוסבר כי עבריינות הבנייה נעשתה באמצע שנות ה-70 על ידי קבלן הבניין אשר מכר את יחידות הדיור ואף רשם אותם בלשכת רישום המקרקעין. כמו כן, הוסבר כי יחידות הדיור נמכרו עם השנים מבלי לשים לב כי הן אינן חוקיות, עד אשר יזמת התכנית ביקשה למכור את דירתה והקונים נתקלו בקושי לקבל משכנתא לטובת דירה שאינה חוקית. הוועדה מודעת לעובדה כי על עברת הבנייה חלה התיישנות, יחד עם זאת סבורה כי עליה לבחון את הבקשה לאישור חריגות הבנייה בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ולהנחיית היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות הוועדה המחוזית. הוועדה בוחנת את התכנית בראייה תכנונית, דהיינו - האם היא הייתה מאשרת את התכנית כפי שהוגשה באם הבנייה לא הייתה עובדה שנקבעה בשטח, וגם בראיה רחבה יותר המתייחסת להיקף העברה ולשיקול של אי עידוד עבריינות בנייה. הוועדה סבורה כי עליה לתת לשיקולים אלה את המשקל הראוי במסגרת מכלול השיקולים אשר עליה לשקול במסגרת סמכותה. הוועדה סבורה כי יישום מדיניות יש בה כדי לעקר את התמריצים העיקריים לעבירות על חוק התכנון והבניה: התמריץ הכלכלי מחד, והתפיסה לפיה קביעת עובדות מוגמרות בשטח סופן שיביאו לאישור תכנית מכשירה, גם אם זו לא הייתה מתאשרת מלכתחילה.

הוועדה סבורה כי היקף עברות הבנייה במבנה הינו גדול ואינה רואה את עצמה כ"חותמת גומי" לאישורן רק משום שאלה נעשו לפני שנים רבות, קל וחומר כאשר מבחינה תכנונית לא הייתה מאשרת את הבנייה לו הייתה מתבקשת מלכתחילה. צר לוועדה על כך שדיירי הבניין נקלעו למצבם אך היא סבורה כי ניתן למצוא פתרונות, למצב שנוצר בדרך אחרת, הן במסגרת משפטית כנגד מי שהיה עליו לבדוק את עובדת אי חוקיותן של יחידות הדיור הנדונות בטרם נקנו והן באמצעות יישום הוראות תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, תמ"א/38 (להלן: תמ"א/38). – ככל שמתמלאים תנאי התמ"א.

מכיוון שהמבנה נבנה באמצע שנות השבעים שלא ע"פ תקן לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, סבורה הוועדה כי חלה על המבנה חובת חיזוקו וגם לו הייתה סבורה כי ניתן להוסיף זכויות בנייה למבנה היה עליה להתנות תוספת זו בחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה בהתאם לתקן ישראלי 4.1.3.

הוראות תמ"א/38 נותנות לוועדה המקומית את הסמכות לבחון מתן היתר לתוספת זכויות בנייה לשם חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה. הוועדה סבורה כי בחינה זו על ידי הוועדה המקומית בהתאם לסמכותה, יכולה להוות פתרון תכנוני כאמור. נציג

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

משרד השיכון מסתייג מהחלטת הוועדה – הוא מבקש להתחשב בנסיבות המקרה שקרה לפני 40 שנה על ידי קבלן המבנה, ופוגע במשפחות. לדעתו יש לפעול עד כמה שאפשר על פי חו"ד היועצת המשפטית לוועדה המקומית ולהביא במידת האפשר לאישור יחידות אלה מבחינה סטטוטורית. יש לדעתו להעביר את תכניות התנועה שהוצגו ליועצת התחבורה של הוועדה, אשר תאמר את דברה ותציע דרכים להקל ולהגמיש את פתרונות החנייה. בנושא השצ"פ, מדובר ברצועה שמשמשת כדרך וחלקה סלול באספלט ועל כן בהחלט לדעתו במקרה זה, ניתן לאשר זיקת ההנאה למעבר כלי רכב, בנסיבות המקרה של המגרש הנדון, ולכן סבור שיש לבקש מהוועדה המקומית ליזום תכנית אשר תכתיב את ה"קו הכחול" של התכנית ותכלול בו את זיקת ההנאה על גבי השצ"פ האמור.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

10.א. 108/37/134 - עיריית רחובות עם אגודת יד שרה לשימוש במבנה לצרכי העמותה

ירד מסדר היום.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

10.ב. 109/37/134 - עיריית רחובות עם עמותת בית מדרש וכולל אברכים דרכי תורה להקמת בית מדרש, כולל, בית כנסת ומרכז קהילתי.

מטרת הדיון הינה התייעצות שר הפנים עם הוועדה המחוזית במסגרת בקשה להשכרת מקרקעין לפי סעיף 195(1) לחוק, המצריכה אישור השר.

נוסח סעיף 195 קובע:

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:

(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הוועדה המחוזית, נתן אישורו על כך"

הבקשה חלה בגוש 3700 חלקה 135, ברחובות.

על המקום חלה תכנית רח/ 400 המייעדות את המקרקעין לשב"צ ומתירה במקרקעין בנייני ציבור.

בפני הוועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית להקצות את המקרקעין לצורך הקמת בית מדרש, כולל אברכים, בית כנסת ומרכז קהילתי.

הוועדה קובעת כי מטרה זו **תואמת** את השימושים המותרים על פי התכנית שבתוקף.

למען הסר ספק מבהירה הוועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לשימושים האפשריים במקרקעין מכח התכניות החלות בשטח אל מול השימוש שהתבקש בבקשה כפי שהוצגה לה, ולא בכל היבט אחר של הבקשה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

10.ג. 29 / 134 - עיריית רחובות ביטול הפקעה והחזרת קרקע לבעלים

ירד מסדר היום.

11. טב/ 3311 -

רקע:

מטרות התכנית הינן שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ב', קביעת חזית מסחרית, תוספת 1 יח"ד (סה"כ 7 יח"ד), וקביעת זכויות והוראות בנייה בגוש 7846 ח"ח 27 בטיבה.
בהתאם לתכנית המתאר הארצית תמ"א 35 -שטח התכנית נמצא במרקם עירוני.
בהתאם לתכנית המתאר הארצית תמ"א 34 / ב/ 4 -שטח התכנית נמצא באזור רגישות א1.
בהתאם לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ 3 / 21 -שטח התכנית נמצא באזור פיתוח עירוני.
בהתאם לתכנית המתאר המופקדת של טיבה טב/ 3400, הייעודים בשטח התכנית הינם אזור מגורים מאושר, אזור מסחר משולב במגורים, דרך מאושרת ושדרה ירוקה.
בהתאם לתכנית מאושרת מס' ממ/ 560 / 25 / ב הייעוד בשטח התכנית הינו מגורים ג'.
בשטח התכנית חלה גם תכנית מאושרת מס' ממ/ 560 / 25 / ד (תקנונית).
שטח התכנית נמצא בתחום רדיוס מגן ג' של קידוחי מי שתיה.

ע"פ מכתב מאת מהנדס הועדה המקומית לתו"ב טיבה, שני המבנים בתחום התכנית הינם בהיתר בנייה.

עיקרי הדיון:

מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב טיבה הסביר לוועדה שתכנית זו תואמת לתכנית המתאר וכי המבנים הבנויים במגרש בנויים על פי היתרים.
עוד הסביר כי מבקשים להוסיף חזית מסחרית בהיקף 139 מ"ר שטח עיקרי למסחר. לגבי החנייה, ציין כי כל מקומות החנייה מתוכננים בהתאם לתקנות בתחום המגרש, ויש מספיק מקום לחנייה בתחום המגרש.

החלטה:

- הוועדה לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את עורך התכנית ואת מהנדס הועדה המקומית לתו"ב טיבה, **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**
- להוראות התכנית יתווסף סעיף ניקוז בהתאם להימצאות שטח התכנית באזור רגישות א1 ע"פ תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים, איגום מים עיליים, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום, תמ"א 34 / ב/ 4.
 - להוראות התכנית יתווספו סעיפים לנושאים הבאים:
א. תכנון מערכות ביוב בהתאם לדרישות מחמירות של משרד הבריאות בתחום רגיש מבחינה הידרולוגית וקבלת חו"ד לשכת הבריאות הנפתית טרם מתן היתר בנייה.
ב. הריסת הגדרות המסומנות בתשריט להריסה כתנאי למתן היתר בנייה.
3. נספח החנייה והתנועה יעודכן בהתאם להנחיות לשכת התכנון.
4. תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

12. מש/7/1-312-

רקע:

מטרות התכנית הינן שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח פרטי פתוח המיועד להקמת בריכת שחייה לימודית ולחנייה ציבורית בגוש מס' 7870 ח"ח 30 בקלנסווה. בהתאם לתכנית המתאר הארצית תמ"א 35 שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב ובאזור רגישות נופית סביבתית גבוהה. בהתאם לתכנית המתאר הארצית תמ"א 34/ב/4 שטח התכנית נמצא באזור רגישות א. בהתאם לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ 3/21 שטח התכנית נמצא באזור חקלאי / נוף כפרי פתוח. בהתאם לתכנית המתאר המופקדת של קלנסווה מח/276, הייעוד בשטח התכנית הינו קרקע חקלאית. בהתאם לתכנית מאושרת מס' הצ/0/1/3 (תכנית תקנונית) הייעוד בשטח התכנית הינו שטח חקלאי.

עיקרי הדיון:

מתכנן התכנית הסביר לוועדה על מיקום שטח בריכת השחייה הנדונה הנמצאת באזור חקלאי, מצפון-מזרח לקלנסווה.

מהנדס הוועדה המקומית הסביר לוועדה על ההיסטוריה התכנונית של בריכות שחיה במגזר הערבי. כמו כן, הסביר כי במצווה האסלאמית, חייבים ללמד 3 דברים – שחייה, זריקה בחץ וקשת ורכיבה על סוסים. ולכן ללכת לבריכה ולים אצל המוסלמים זה קדוש. הוא הסביר כי בקלנסווה יש צורך בבריכת שחייה וסבור כי המקום הנוכחי הוא ראוי תכנונית.

יזם התכנית מסר לוועדה כי הינו בוגר וינגייט ועבד בבריכת העיר, בקיבוץ אייל בענף השחייה ושואף לקדם את הענף במגזר הערבי. הסביר כי בדרך כלל ברוב הטביעות המתרחשות, הטובעים הם מהמגזר הערבי לכן השאיפה שלו היא לקדם את ענף השחייה ולעשות חוגים לשחייה ברמה המתקרבת למגזר היהודי.

עוד צוין כי לא קיימת דרך סטטוטורית המובילה למגרש הנדון וכי המידע שהוצג בפני הוועדה כאילו קיימת דרך הינה, שגויה.

החלטה:

הוועדה לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את עורך התכנית ואת מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב מזרח השרון, **מחליטה לדחות את התכנית.** הוועדה מציינת כי היא רואה בהקמת בריכת שחיה לימודית בקלנסווה יוזמה מבורכת. יחד עם זאת סבורה כי לא קיימת הצדקה תכנונית לשנות את ייעודו של שטח חקלאי שאינו צמוד דופן לשטח הפיתוח ביישוב לשטח לפיתוח, המושך אליו תנועה, רק משום היותו זמין קניינית לביצוע היוזמה. התכנית המוצעת אינה תואמת את הוראות תכנית המתאר המחוזית תמ"מ/21/3 ואינה תואמת את הוראות תכנית המתאר המופקדת של קלנסווה, המקצה שטחי ספורט ונופש באזורים אחרים של היישוב, שטחים אשר מיועדים למטרות בניית בריכות שחיה, מגרשי ספורט וכד'. כמו כן, השטח חסר תשתיות בסיסיות כגון דרך סטטוטורית המובילה אליו, מערך ביוב וכו'.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

13. נס' /131 /1-

יזם התכנית ביקש להחזיר אליו את התכנית.
התיק ייסגר והתכנית תוחזר ליזם בהתאם לבקשתו.

14. יד/ 5036-

רקע:

מטרת התכנית הינה שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ב', קביעת 4 יח"ד על מגרש בשטח של 1,267 מ"ר, קביעת חזית מסחרית, הקטנת קווי בנין והגדלת זכויות הבניה מ-60% ל-66%, בין הרחובות טרומפלדור, הרצל וגורדון במרכז יהוד.

בשטח קיים מבנה דו משפחתי למגורים, המבנה המשמש כיום לצרכניה ומבנה נוסף הצמוד לצרכניה המשמש כמחסן.
האזור מאופיין בבניה צמודת קרקע עם כניסות ויציאות של דרכים משולבות מרח' הרצל.
בוועדה המקומית אושרה תכנית מס' יד / מק/ 5047 המאפשרת חזיתות מסחריות לאורך רחוב הרצל.

בתאריך ה- 18/2/08 נדונה התכנית בפני ועדה זו אשר החליטה להפקיד את התכנית בתנאים ביניהם:

1. הגשת נספח תנועה וחניה מעודכן לאישור לשכת התכנון, המציג את פתרונות החניה הנדרשים בתוך המגרש, בהתאם לתקן, וכן את פתרונות הגישה למגרש ומיקום חניות לחזית המסחרית.
2. הגשת מסמך המעיד על נקיטת הליכים משפטיים כנגד הבניה הבלתי חוקית במגרש.
3. התאמת הדרישות לחזית מסחרית כפי שנדרשו בהחלטת הוועדה המקומית לתכנית יד/ 865 א.
4. להוראות התכנית יתווסף סעיף הקובע, שכל בניה חדשה במגרש תעמוד בקו הבנין של 5 מ' לחזית 31 מ' קו צידי ללא הקלה.
5. תנאי למתן תוקף לתכנית הינו, קבלת חו"ד מהנדס המועצה המקומית, כי התכנית והבניה הקיימת (בהתאם לתוספת המבוקשת) תואמים לתקנות התכנון והבניה לרבות לכל נושאי בטיחות, חוזק מבנים וכל הנדרש לנושא חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה).
6. תיאום עם ממ"י.

בתאריך ה- 24/4/10 נדונה התכנית בפני ועדת משנה ב' אשר החליטה להאריך תוקף ההחלטה להפקדת התכנית.

עפ"י מכתב שהתקבל ממהנדסת הוועדה המקומית לתו"ב יהוד ומהיועצת המשפטית מתאריך ה- 2/2/12 הובהר כי הוועדה המקומית לא נקטה כל הליכים משפטיים בגין הבניה החורגת. אולם ציינו כי מינהל מקרקעי ישראל נקט בהליכים משפטיים כנגד בעל המגרש ולאחר מכן חתם המינהל על גבי התכנית שהומצאה להפקדה. התכנית חוזרת לדיון לעניין ס' 2 בהחלטת הועדה.

עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את עיקרי התכנית והסבירה לוועדה כי התכנית חוזרת לדיון בעקבות חו"ד התובעת העירונית אשר מסבירה במכתבה מדוע לא ניתן להגיש תביעה משפטית כנגד עבירת הבניה שהתיישנה וכי מנהל מקרקעי ישראל הגיש תביעה בגין עברת השימוש הנדון.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב יהוד, מחליטה לקבל את הסבר התובעת העירונית לעניין אי הגשת התביעה המשפטית ורואה בהגשת תביעה ע"י מנהל מקרקעי ישראל כתשובה לעניין סעיף 2 בהחלטת הועדה מתאריך 18.2.08.

15. על/ 525 / 43-

רקע:

- מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד שטח חקלאי ליעוד תעשייה להרחבת אזור תעשייה קיים במושב כפר חב"ד.
- השטח המבוקש כלוא בין שטחים המיועדים לתעשייה ובין שטחים המיועדים למגורים ביישוב.
- השימושים המוצעים לתעשייה כוללים: תעשייה, משרדים, בתי מלאכה, אחסנה ותחנת תדלוק.
- בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א 35 - שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב ובאזור בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה.
- בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א 34 / ב / 4, שטח התכנית נמצא באזור רגישות א'.
- בהתאם לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ 21/3, שטח התכנית נמצא באזור פיתוח כפרי.
- התכנית נדונה בפני ועדה זו בתאריך ה- 3/1/11. לוועדה לא הוגשו המסמכים הדרושים בהתאם לתמ"א 34 / ב / 4 ולתמ"א 34 / ב / 3 בכל הנוגע לניקוז, כמו כן, לא הוגשו הנספחים וחווה"ד הנדרשים בהתאם לתמ"א 18 / 4 ולא הוגש נספח תחבורת וסביבת. לאור כך החליטה הוועדה, **לשוב ולדון בתכנית בתנאים הבאים:**
- " 1. הוועדה סבורה כי התכנית המבוקשת מהווה שינוי לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ 7/3. לפיכך, תבחן לשכת התכנון את התכנית אל מול התמ"מ.
- באם ימצא כי התכנית מהווה שינוי לתמ"מ, תוחזר התכנית לדיון בפני הוועדה ללא צורך במילוי סעיף מס' 2 להלן.
2. לוועדה לא הוגשו המסמכים הנדרשים לצורך שקילת המוצע בתכנית וקבלת החלטה בעניין. בין היתר מצאה הוועדה כי חסר מידע הנוגע לקרבה המוצעת בין אזור המגורים לתעשייה, מידע לגבי הנגישות תנועה וחנייה באזור התעשייה, מידע בנושאי ניקוז וכיוצ"ב.
- בנוסף, מתכנית המדידה עולה כי חלק מיחידות הדיוור הסמוכות לאזור התעשייה נבנו בפועל בשטח החקלאי ותכנית זו אינה נותנת דעתה לנושא זה.
- לפיכך יוגשו המסמכים הבאים:
- א. נספח תחבורה, אשר יתייחס בין היתר להערוותיה של יועצת התחבורה של לשכת התכנון מיום 12.12.10.
- ב. נספח סביבתי בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, אשר יבחן בין היתר את נושאי ההשפעה בין המוצע בתכנית ובין אזור המגורים הסמוך ואת השימושים המוצעים בתכנית לאזור התעשייה, לאור רגישות השטח. לנספח תצורף חוו"ד המשרד להגנת הסביבה.
- ג. יוגש נספח ניקוז בהתאם לתמ"א 34 / ב / 3, לחוו"ד רשות הניקוז.
3. הגדרת השימושים באזור התעשייה והוצאת תחנת התדלוק מהשימושים הנדרשים."

בתאריך ה- 26/1/11, התקיימה בלשכת התכנון ישיבת עבודה על מנת לקדם התכנית להפקדה. באותה ישיבה סוכם בין השאר כי המינהל יבדוק את סוגיית השארות החלקות המוצעות כנחלות.

בשטח קיימות חריגות בנייה ושימוש.

עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את עיקרי התכנית ואת השתלשלות האירועים בתיק. מתכנן התכנית הסביר לוועדה כי מנהל מקרקעי ישראל לא השיב לבעלי הנחלות האם הוא מסכים לגרוע את השטח מהנחלה. יחד עם זאת אמר לוועדה כי נמסר לו בע"פ שהמנהל מסכים לגריעת השטח מהנחלה.

עוד הסביר על מהות התכנית המבקשת לשנות יעוד שטח חקלאי בחלקה א' של נחלה לתעשייה.

החלטה:

- הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב עמק לוד **מחליטה לדחות את התכנית.**
1. הוועדה סבורה כי היה בידי יזמי התכנית זמן רב על מנת למלא את בקשת הוועדה משלא עשו כן, לא רואה הוועדה מקום להמשיך בטיפול בתכנית.
 2. מדובר בחלקות א' של נחלות במושב כפר חב"ד אשר מבקשים שינויי יעודן לתעשייה על מנת להכשיר שימושים קיימים - בהיבט התכנוני סבורה הוועדה כי נושא עסקים לא חקלאיים בחלקות א' במושבים סוכם בתכנית המתאר המחוזית תמ"מ/7/3 ובתכנית תמ"מ/21/3. המבוקש בתכנית זו סותר את האמור בתכניות הנדונות.
 3. תכנית המתאר המחוזית למחוז המרכז תמ"מ/21/3 (להלן: תמ"מ/21/3) קובעת בין יתר הוראותיה, הוראות בדבר השימושים והתכליות בשטח המיועד על פיה לפתוח כפרי, אך בסעיף 10.2. להוראותיה קובעת תמ"מ/21/3, כי תכנית המתאר המחוזית תמ"מ/7/3 לפעילות לא חקלאית בחלקות א' במושבים (להלן: תמ"מ/7/3) גוברת עליה.
 4. תמ"מ/7/3 מגדירה את חלקה א', את תחום המגורים בה ואת השטח המותר לתעסוקה לא חקלאית רק לשטח המותר וקובעת בין יתר הוראותיה:
א. בס' 8.3.2 כי "התכנית תחול על כלל שטחה של מועצה אזורית. רשאית הוועדה המחוזית לאשר תכנית מתאר מקומית רק לחלק משטח המועצה האזורית אם השתכנעה שיש הצדקה לכך".
ב. בס' 9 "לא תופקד תכנית מתאר כאמור בס' 8.1 אלא אם ההחלטה על הפקדתה התקבלה ע"י מוסד התכנון המוסמך להפקידה תוך 3 שנים מיום תחילתה של תכנית זו"
כמו כן, מגבילה תמ"מ/7/3 את תנועת כלי הרכב והחנייה המותרים לשם תעסוקה לא חקלאית.
 5. הוועדה סבורה כי תמ"מ/7/3 לתעסוקה לא חקלאית בחלקה א' לא מאפשרת הפקדת תכנית לשטחה של חלקה א' בודדת בתחום מושב או למס' חלקות בודדות.
כוונת תמ"מ/7/3 הייתה לאפשר למי מבין המושבים הכלולים בתחומה של מועצה אזורית להכין תכנית לתעסוקה לא חקלאית בחלקה א' באם הינם מעוניינים בכך. לתחום המועצה האזורית עמק לוד הוכנה תכנית גז/1000 אשר חלה גם על מושב כפר חב"ד.
 4. גם לו סברה הוועדה כי ניתן להפקיד תכנית בודדת לחלקה א' כאמור, בהתאם לסעיף מס' 9 להוראות תמ"מ/7/3 לא ניתן לעשות כן, מכיוון שתמו שלוש השנים מיום תחילתה של תמ"מ/7/3.
 5. בנוסף לכל האמור לעיל, לדעת הוועדה, דין תכנית זו להדחות גם לגופה, מנימוקים תכנוניים כדלקמן:
התכנית פורצת את הכלים שנקבעו בתוכניות דלעיל לפיהן שימושים לא חקלאיים מוגבלים ל"תחום המותר" פריצת כללים אלה עלולה להביא להשלכות רוחב משמעותיות הנוגעות לכלל השימושים המותרים במושבים במחוז המרכז, לשוויון בין בעלי חלקות א' (חברי האגודה השיתופית חקלאית בע"מ), ליחסי השכנות בין התושבים ול"אווירה הכפרית" במושב.
 - בכל הנוגע לתכנית המבקשת לעשות שימוש נרחב בשטח החקלאי של חלקה א' ולשנות ייעודו לתעשייה, סבורה הוועדה כי אין לכך כל הצדקה תכנונית וכי יש מקום לשמור על תפקידו החקלאי של השטח החקלאי בנחלה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

הוועדה סבורה כי מההיבט התכנוני, לא נכון לאשר שימושים חורגים בחלקות א' במושבים על ידי גריעת השטח מהנחלה ושינוי יעוד השטח לתעשייה. למושב כפר חב"ד אזור תעשייה משותף והדרך הנכונה לבחון הרחבתו של אזור תעשייה קיים ו/או לתכנן אזור תעשייה חדש, הינו בתכנון כולל של היישוב.

לא למותר לציין כי בתאי שטח 1 ו-3 קיימים מבנים ללא היתר ופועלים עסקים ללא היתר. בתא שטח 1 קימות תוספות קרוונים למגורים, סככה ומכולות המשמשות לאחסון דבש ומרכז הפעלה לילדים בהיקף של כ- 1000 מ"ר. בתא שטח 3 נמצא מבנה בהיקף של כ- 540 מ"ר המשמש לאחסנת מערכות שמע והגברה.

בהתאם להחלטות המדיניות של הוועדה המחוזית בעניין, רואה את עצמה הוועדה כמחויבת לתת דעתה בעת שהינה דנה בתכנית המיועדת בין ביתר להכשיר עבירות בנייה גם לשיקול של אי עידוד עבריינות ולתת לו את המשקל הראוי במסגרת מכלול השיקולים אשר עליה לשקול במסגרת סמכותה. יישום מדיניות זו יש בה כדי לעקר את התמריצים העיקריים לעבירות על חוק התכנון והבניה: התמריץ הכלכלי מחד, ומאידך, התפיסה לפיה קביעת עובדות מוגמרות בשטח סופן שיביאו לאישור תכנית מכשירה, גם אם זו לא הייתה מתאשרת מלכתחילה.

הוועדה מדגישה כי ההתנהלות הנכונה לבנייה, מחייבת אישור תכנית וקבלת היתר לפני ביצוע הבנייה, ולא קבלת הכשר בדיעבד וסבורה כי במקרה הנוכחי אין לאשר את התכנית גם מן הטעם של תכנית הבאה להכשיר עבירות בנייה בהיקף גדול, בנייה המהווה עובדה הקיימת בשטח בו קיימים ופועלים שימושים אשר לא היו מתאשרים תכנונית לו היו מתבקשים מלכתחילה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

16. חמ' / 401 / 38-

רקע:

מטרת התכנית הינה, תוספת זכויות בניה לסככות צל לחניה במגרשים ביעוד חנייה ציבורית לצורך הקמת מערכת מתקניים פוטו וולטאים על גגות החניה.
המיקום המבוקש הינו בגושים מס' 4619 ח"ח 101-103, 130-149 בגוש 4801, בגוש מס' 4801 ח"ח 65-67, 81-84, 87,62,63 בגוש 5522 ח"ח מס' 6, בגוש 5524 ח"ח מס' 2, באזור התעשייה(פארק חמ"ן) חבל מודיעין.
תמ"א/ 10 אושרה על ידי הממשלה בתאריך 26.12.10 ופורסמה בילקוט הפרסומים בתאריך 17.1.11.
התכנית לא הוגשה בהתאם להנחיות תמ"א 10/ד' / 10, לאור כך החליטה הוועדה בתאריך ה- 24.1.11 לשוב ולדון בתכנית לאחר הגשתם בהתאם להוראות תמ"א/10/ד' / 10.
עד מועד ישיבה זו לא הוגשו מסמכי תכנית בהתאם להחלטת הוועדה.

עיקרי הדיון:

התקבל מכתב מיזם התכנית ובו נאמר שהחליטו להוציא היתרים מכח תמ"א/10/ד' / 10 ולפיכך התכנית מתייתרת.

החלטה:

הוועדה מקבלת את בקשת יזם התכנית כי התכנית מתייתרת לאור אישורה של תמ"א/10/ד' / 10 ומחליטה לדחות את התכנית.

17. זמ/ 226 –

רקע:

מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד שטח חקלאי/ אזור פיתוח לפי תכנית R6 ליעוד מגורים, דרכים וחניה, על ידי איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים והקצאת קרקע לחניה ציבורית שתשרת את הרחובות הסמוכים כתמיכה לפעילות תיירותית המתקיימת באזור.
שטח התכנית הינו: 7745 מ"ר, והוא ממוקם, בין רחוב הצבי ממזרח, רחוב ע. הלזר ממערב ורחוב הכנסת אורחים מדרום, באזור ה"לב ההיסטורי" בסמוך לאזור השימור, במרכז מזכרת בתיה.

התכנית מבקשת לאשר בניית 12 יח"ד דו משפחתיות (על שטח מגרשים הנע בין 530 מ"ר ועד 585 מ"ר) ובצפיפות של 3.3 יח"ד לדונם נטו.

מזרחית לתכנית זו ובצמוד אליה נדונה בוועדה המחוזית תכנית מס' זמ/ 266/1 המשנה יעוד של השטח החקלאי/אזור פיתוח ע"פ תכנית R6 למגורים ואישור בדיעבד לדרכים קיימות.

בהתאם לתכנית המתאר הארצית תמ"א 35 – השטח נמצא במרקם עירוני. צפיפות הבניה המינימלית שנקבעה בתמ"א/ 35 לגבי מזכרת בתיה הינה: 5 יח"ד לדונם נטו ע"פ דגם ישוב 4.
התכנית נערכה "ללא הסכמת בעלים" אחד מבעלי הקרקע בתחום התכנית ביקש שהוועדה תבחן את נושא החניה הציבורית המוצעת וההגנות כלפי הבינוי המבוקש.

התכנית נדונה בפני ועדה זו ב- 6/9/10 והחליטה **לשוב ולדון בתכנית** בתנאים הבאים:

" הוועדה סבורה כי הצפיפות המוצעת בתכנית זו איננה תואמת את המדיניות לציפוף היישובים ולחיסכון בקרקע, לפיכך מבקשת הוועדה להגיש לה חלופה תכנונית התואמת את הצפיפות של כ- 5 יח"ד לדונם נטו.

1. הוועדה רואה בחיוב יצירת חנייה לרווחת הציבור אך יחד עם זאת סבורה כי על יזם התכנית להגיש נספח תנועה וחניה אשר יתייחס גם לנושא החניה הציבורית, הקיבולת שלה, הנגישות אליה והשפעתה על המבנים המתוכננים והשכונה הקיימת. כמו כן יכלול התייחסות למטרת הדרכים המתוכננות בתכנית ואשר מסתיימות ללא המשך תכנוני וללא רחבת סיבוב.
2. מידע בהתאם לסעיף מס' 89 לחוק התו"ב."

לאחר שהתכנית שובצה לדיון חוזר העביר יזם התכנית תכניות לבדיקת לשכת התכנון.

עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה בפני הוועדה את עיקרי התכנית. מתכנתת התכנית הסבירה כי מטרתם הייתה להעלות את צפיפות הבניה ללא שינוי החלוקה בין בעלי הקרקע, כמו כן, הסבירה את התכנון המוצע ואת עקרונות החנייה והתנועה.
מהנדסת הוועדה המקומית לתו"ב זמורה הסבירה כי הבניה שומרת על המרקם התכנוני הקיים באזור לשימור והוועדה המליצה על אישורה של התכנית.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב זמורה **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. תיקון מסמכי התכנית בהתאם לתכנית הבינוי שהוצגה בפני הוועדה לאישור לשכת התכנון.
2. באם קיימים בשטח עצים בוגרים יש לסמנם ולקיים הליך בהתאם לתיקון מס' 89 לחוק התוה"ב.
3. הערות טכניות בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

18. זמ/287 -

רקע:

מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד שטח חקלאי לשצ"פ לצורך אישור בדיעבד של "אמפי פארק" לשימוש הציבור. השטח ממוקם בכניסה למזכרת בתיה בין דרך 411, לרחוב רוטשילד, הרחוב הראשי הוותיק של מזכרת בתיה על צומת הכניסה לשוב ממזרח ודרך הגישה לשוב גני יוחנן מצפון.

השטח יתוכנן ויעוצב כמרחב ציבורי המותאם להתכנסויות, ישיבה, צפיה במופעי חוץ, פעילות ספורט והנאה, מפגשי קהל ובילוי לכלל הציבור בקבוצות ויחידים. השימושים המוצעים בתכנית הינם: מצללות מעוצבות, מתקני משחק והנאה, ריהוט רחוב, טריבונות ישיבה המשולבות בפיתוח או משטחי ישיבה זמניים להקמה ופירוק באירועים קבוצתיים, משטחים ושבילים מרוצפים בשטח שאינו עולה על 30% מתכסית הקרקע.

בתחום התכנית לא מבוקשות זכויות בניה. בהתאם לתכנית המתאר הארצית תמ"א 35 – השטח נמצא במרקם עירוני. בהתאם לתכנית המתאר המחוזית תמ"ת 3/21 – השטח נמצא באזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח.

התכנית נדונה בפני ועדה זו ב-24/1/11 אשר החליטה לשוב ולדון בתכנית לאחר מילוי התנאים הבאים:

1. " הוועדה רואה ברוח חיונית את הסדרת הפארק לטובת כלל הציבור, יחד עם זאת, בהתאם למפת המדידה, תחום הקו הכחול אינו כולל את כל האמפי פארק ומשאר ביעוד חקלאי גם את הכניסות הקיימות למזכרת בתיה ולגני יוחנן. לפיכך מבקשת הוועדה להגדיל את הקו הכחול של התכנית כך שיכלול את כל האמפי פארק, את דרך הכניסה ההיסטורית הקיימת למזכרת בתיה ואת דרך הכניסה למושב גני יוחנן הקיימת בפועל בתחום מזכרת בתיה.

2. סימון קו בניין לדרך 411 וציון ההקלה המבוקשת.

3. תאום עם משרד התחבורה / מע"צ החברה הלאומית לדרכים.

4. התייעצות לשכת התכנון עם היועץ המשפטי של הוועדה לעניין המצב התכנוני הקיים בתכנית זו."

לוועדה המקומית ולמועצה המקומית נשלחו תזכורות ע"י לשכת התכנון על מנת שיבצעו את התנאים הנדרשים בהחלטה, על מנת לשוב ולדון בתכנית. טרם הומצאו ללשכת התכנון המסמכים הנדרשים לדיון חוזר.

עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את השתלשלות האירועים בתכנית. מנהלת הנכסים ברשות המקומית הסבירה כי קיימת בעיה למדוד את השטחים ולהסדיר את הדרך בתחום גני יוחנן, הוסבר לה כי היא יכולה וצריכה להסדיר את הדרך בתחום מזכרת בתיה בלבד וכי התכנית שהוגשה לא כוללת את כל תחום האמפי והכניסה ליישוב, אשר ייעודה הוא חקלאי ולא דרך. הוזכר כי עד היום לא מולאו התנאים לדיון בתכנית.

החלטה:

הוועדה, לאחר ששמעה את הסברי יזמי התכנית מחליטה לדחות את התכנית. לנוכח האמור לעיל, ומשלא מולאו דרישות הוועדה מיום 24.1.11 המאפשרות בחינת התכנית לגופה, חרף דרישות לשכת התכנון בעניין ושהות שניתנה ליזמים להשלים נתונים אלו, סבורה הוועדה שלא ניתן לאשר את התכנית. ככל שתוגש על ידי יזמי התכנית תכנית חדשה אשר תכלול את הנתונים הדרושים, תידרש אליה הוועדה לגופה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

19. רח/450/7/3 –

רקע:

- מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים ד' על ידי :
- תוספת יחידות דיור מ-7 ל-10 כך שהצפיפות תהיה 16.3 יח' לדונם נטו
 - תוספת שטח עיקרי מ-736 ל-1200 מ"ר בתוספת מרפסות מקורות, גודל העיקרי ממוצע של יחידת הדיור כ-120 מ"ר.
 - תוספת קומות – 4 קומות על עמודים ל-5 קומות על עמודים עם קומה שישית חלקית ושתי קומות עמודים. עם אופציה למרתף וחדרים על הגג.
 - הקטנת קו בניין קדמי למרפסות 3 מ' במקום 5 מ'.
 - קביעת תקן החניה של 1.5 חניות ליחידת דיור ובנוסף שתי חניות אורחים. שטח התכנית נמצא ברח' הרב הרצוג פינת הרא"ז ברחובות.

עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה בפני הוועדה את עיקרי התכנית. מתכנן התכנית הוסיף והסביר כי מדובר בשטח הנמצא על רח' הרצוג בו קיימת בנייה רוויה, הרח' הינו משופע והכניסה למגרש מתוכננת בהתאם לטופוגרפיה הקיימת בשטח. עוד הוסיף כי 20% משטח התכנית מיועדים לגינון וחלחול מי נגר עילי והשטח הינו שטח משותף לכל דיירי המבנה. נציגת הוועדה המקומית לתו"ב רחובות ציינה כי הוועדה המקומית המליצה על הפקדתה של התכנית. עוד צוין כי השטח הממוצע ליח"ד הינו 120 מ"ר.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב רחובות, **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאי תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.**

20. רח/550/ב/19/2 –

רקע:

מטרת התכנית הינה, שינוי מיקום מקומות החניה משטח שהינו רכוש משותף לשטח פרטי "מוצמד" ליחידות הדיור שבבעלות יזם התכנית, ברח' אהרונ' מס' 5, ברחובות.

התכנית מוגשת כתיקון לתכנית מס' רח/550/ב/19 אשר שינתה שטח מסחר למגורים להקמת 2 יח"ד בקומות קרקע של בניין מגורים קיים תוך הקצאת שני מקומות חניה עבור יחידות הדיור המבוקשות. החלטת ועדת המשנה להתנגדויות מיום 19.1.05 קבעה כי: "לא תוצמד ליחידות הדיור הנוספות בתכנית זו חניה בשטח הרכוש המשותף. יש לייעד לחניה הנוספת שטח שכבר מוצמד עפ"י תשריט הבית המשותף. מסמכי התכנית יתוקנו עפ"י הנחיה זו בתיאום עם לשכת התכנון." התכנית אושרה כשמקומות החניה עבור שתי יח"ד הינן בשטח הרכוש המשותף. כנגד התכנית שאושרה הוגשה עתירה לבית המשפט. בפס"ד קבע בית המשפט, כי יש להגיש תכנית המשנה את מיקום מקומות החניה כך שיהיו בשטח שבבעלות יזמי התכנית, דהיינו בשטח ש"מוצמד" ליח"ד האמורות. התכנית נדונה בפני וועדה זו בתאריך 7.2.11 אשר החליטה לשוב ולדון בדיון פנימי לאחר מילוי התנאים:

1. קבלת עותק מתשריט הבית המשותף כמופיע ברישומי לשכת המקרקעין ("טאבו"), על פיו ניתן לראות את מיקום השטח המוצמד ליחידות הדיור האמורות.

2. בדיקת מסמכי תכנית מס' רח/550/ב/19 אל מול החלטת ועדת המשנה להתנגדויות ותכנית זו.

בהמשך להחלטה זו הגיש יזם התכנית את תשריט הבית המשותף בו צוין כי לשטח החנות בבניין 2, בחלקת משנה 12, מוצמדת חניה המסומנת בתשריט הבית המשותף ב1 בתחום קומת העמודים ורשומה בנסח טאבו על שמם של לוי יחזקאל (יזם התכנית), פינטו חיים ויפה. לשטח מחסן בן חדר אחד במבנה 4 חלקת משנה 38 מוצמדת קרקע בשטח של 232.87 מ"ר המסומנת בתשריט הבית המשותף באותיות נ"א, ועל פי נסח טאבו רשומה ע"ש לוי רונן (אשר בינו לבין היזם קיים הסכם זכות שימוש בשטח עבור חניה). שטח זה משמש כשביל מעבר להולכי רגל של דיירי הבניין האחורי אשר הנגישות הישירה אליו הינה מרחוב אהרונ'. רוחב השביל הינו 5.3 מ'.

עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה בפני הוועדה את השתלשלות האירועים בתיק ואת עיקרי הממצאים.

החלטה:

הוועדה לאחר שבחנה את הנתונים מחליטה **להפקיד את התכנית בכפוף לתנאים הבאים:**

1. קבלת הסכמתם של פינטו חיים ופינטו יפה לתכנית.
2. תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012006 מתאריך 26/03/12

פרוטוקול ההחלטות כפוף לאישור הוועדה בהתאם לחוק התכנון והבניה

+++++ **ישיבה נעולה** +++++